

1500238-69.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... já foi processado por associação ao tráfico. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Disse que estava com Letícia há algum tempo e soube de umas "paradas", razão pela qual resolveu terminar o relacionamento. Possuíam uma casa juntos e, num determinado dia, foi flagrado com outra mulher, motivo pela qual Letícia veio com a tesoura para rasgar a roupa que havia lhe dado, momento em que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500238-69.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500238-69.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2055814/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2418309 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055814 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055814 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055814 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055814 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2055814 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 245/19/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICHOLAS KEVIN DE MOURA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

NICHOLAS KEVIN DE MOURA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso

no artigo 129, § 9º, do Código Penal, observadas as disposições da Lei 11.340/06, porque, no dia 23 de janeiro de 2019, por volta das 21 horas, na Avenida Professora Amasília de Castro, 123, Parque Residencial Maria Elmira, nesta cidade e Comarca de Caçapava, teria ofendido a integridade corporal de Letícia Martins Vieira Bonifácio, sua ex-namorada, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. A denúncia foi recebida em 15/06/2021 (fls. 158) e ratificado seu recebimento em 12/04/2021 (fls. 180/182).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 171) e apresentou resposta à acusação a fls. 176.

Durante a instrução, realizada de forma virtual, conforme autorizado no Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º), foi ouvida a vítima, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação do acusado, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, é inquestionável a incidência no caso concreto das disposições da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, pois o entendimento firmado é no sentido de que para sua aplicação exige-se apenas uma condição especial por parte da vítima, qual seja, a de ser mulher.

Bem por isso, estão amparadas pela especial proteção legal as esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, filhas, netas, mãe, avó, irmã, primas ou qualquer outro parente do sexo feminino, desde que haja com o agressor uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto (Lei Maria da Pena, artigo 5º, incisos I, II e III)

Depreende-se dos autos que réu e vítima foram namorados durante 09 meses e que o motivo da agressão foram os ciúmes do acusado ao se deparar com a ex-namorada chegando em casa após sair com as amigas, conforme adiante demonstrado.

Está claro, portanto, que a motivação da agressão decorre da relação íntima de afeto (namoro) existente entre acusado e vítima, incidindo sobre o caso o disposto no inciso III do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Neste sentido, confira-se a seguinte lição: “vínculos afetivos que fogem ao conceito de família e de entidade familiar nem por isso deixam de ser marcados pela violência. Assim, namorados e noivos, mesmo que não vivam sob o mesmo teto, mas resultando a situação de violência do relacionamento, faz com que a mulher mereça o abrigo da Lei Maria da Penha. Para a configuração de violência doméstica é necessário um nexó entre a agressão e a situação que a gerou, ou seja, a relação íntima de afeto deve ser a causa da violência” (DIAS, Maria Berenice, in A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo, RT, 2007, p. 4).

No mérito, finda a fase instrutória, a presente ação penal merece ser julgada procedente.

A esse respeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04 e fls. 103/106), BOPM (fls. 05/08 e fls. 19/20), Laudo IML (fls. 149/150) e pela prova oral coligida.

A autoria é plena e indubitosa.

Com efeito, a vítima LETÍCIA MARTINS VIEIRA BONIFÁCIO, em juízo, disse que, no dia, saiu com as amigas e, ao chegar casa, o réu estava na rua de sua residência; após vê-la chegando, ele ficou bravo. Na época, o réu estava devendo dinheiro à declarante e pediu para ela o acompanhar até a esquina para saldar a dívida; todavia, ele foi em sua direção e passou a cortar seu cabelo e agredi-la com uma tesoura na cabeça, vindo a lhe causar sangramento e lesões corporais. Na sequência, ambos começaram a brigar, até que sua tia chegou e o réu saiu correndo, tendo a declarante ido ao hospital. Namorou o réu uns nove meses, mas estavam separados por ocasião dos fatos. No dia, sofreu um corte e sangramento na cabeça. Já foi agredida pelo réu muitas vezes durante o namoro e foi esse o motivo do término do relacionamento, mas ele não aceitava e, por isso, passou a ameaçá-la e agredi-la. Esclareceu que primeiro terminou com o réu porque ele a agrediu e depois o flagrou com outra menina. Não é verdade que a depoente partiu pra cima do réu com a tesoura, tampouco que esteve em sua residência para cortar suas roupas. Admitiu que

ao flagrá-lo com outra menina em data anterior ficou nervosa e rasgou suas roupas, mas isso foi bem antes do dia em que foi agredida pelo réu com a tesoura. Passou pelo IML no dia da tesoura e não registrou as agressões anteriores sofridas. Estavam na esquina de sua casa sozinhos e o réu saiu correndo com a chegada de sua tia.

Em interrogatório judicial, o réu NICHOLAS KEVIN DE MOURA SANTOS disse que tem 24 anos, é solteiro, não tem filhos, possui o ensino médio completo, é pedreiro e churrasqueiro, já foi processado por associação ao tráfico. Quanto aos fatos, negou sua autoria. Disse que estava com Letícia há algum tempo e soube de umas "paradas", razão pela qual resolveu terminar o relacionamento. Possuíam uma casa juntos e, num determinado dia, foi flagrado com outra mulher, motivo pela qual Letícia veio com a tesoura para rasgar a roupa que havia lhe dado, momento em que o interrogando tomou sua tesoura e ambos saíram em luta corporal. Soube desse processo somente na cadeia. Não cortou o cabelo de Letícia no dia dos fatos, esclarecendo que quando Letícia tirou a tesoura do corpo, o interrogando segurou sua mão, tirou a tesoura e a jogou no mato. Não consegue explicar como Letícia se machucou na cabeça, esclarecendo que tiveram apenas uma luta corporal.

Em que pese a negativa de NICHOLAS, sua autoria desponta nítida e indubitosa. Primeiramente, a versão fornecida pelo acusado, além de inverossímil, não foi comprovada por nenhum elemento de prova, indiciário que seja, além de contrariar a firme narrativa da vítima LETÍCIA, que se encontra perfeitamente respaldada pelo laudo pericial de fls. 150, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e BOMPM de fls. 19/20.

Lembre-se que, em casos de violência doméstica, cometidos, não raro, sem a presença de testemunhas, a narrativa da vítima assume papel preponderante na elucidação dos fatos, máxime quando não houver nenhum indicio de que esteja mentindo na tentativa de incriminar leviana e injustamente o acusado, tal como no caso concreto.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que "a palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143681/SP Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma - DJe de 02/08/2010).

Ainda: "A Lei n.º 11.340/06, intitulada 'Lei Maria da Penha', tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar, ausente de testemunhas presenciais. Assim, nos delitos tipificados na nova lei, de suma importância é a palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos, de modo que comprovadas a materialidade e a autoria do delito de violência doméstica, impossível à absolvição" (TJ/SC AC nº 2009.024627-0 3ª Câmara Criminal Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho j. 13/10/2009).

Além do mais, é importante considerar que o laudo pericial acostado aos autos a fls. 150 comprova a existência de lesões corporais de natureza leve em LETÍCIA compatíveis com as agressões sofridas na cabeça com uma tesoura, a saber, pontos de sutura sobre ferimento perfuro inciso em região parietal à esquerda no couro cabelo.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade do delito, não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas, impondo-se sua condenação como incurso no artigo 129, §9.º do Código Penal, nos moldes da Lei n.º 11.340/06.

Passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, a saber, 03 meses de detenção.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes.

Na derradeira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Diante da primariedade do réu (fls. 201/202) e do quantum de pena aplicado, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Tratando-se de crime violento, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Deixo de conceder a suspensão condicional da pena por entender que o cumprimento da reprimenda em regime aberto é mais benéfico ao acusado e porque não formulado pedido expresso pela Defesa.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo procedente a ação para CONDENAR NICHOLAS KEVIN DE MOURA SANTOS ao cumprimento da pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, porquanto incurso no artigo 129, §9º, c.c dispositivos da Lei 11.340/06.

Não havendo razões de cautelaridade, considerando a espécie de pena aplicada, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade.

Custa ex lege. Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA